PROYECTO DE DECRETO

Decreto de conclusión del primer tramo de migración al Ingreso Universal Único

Declara concluido el primer tramo de migración al módulo por hijo del IUU (AUH, Asignación por Embarazo, Prestación Alimentar y pagos del Plan de los 1000 Días), con lo que entran en vigor las derogaciones de rango legal previstas en la ley del IUU, y deja sin efecto o adecúa las normas reglamentarias y ministeriales de esos programas.

Propuesta 73: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Fase I · al cierre del primer tramo, antes del 10/12/2028 («Ley del Ingreso Universal Único», art. 15 inc. a)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU. Las derogaciones de rango legal (Ley 24.714, Decretos 1602/2009 y 446/2011) operan por la ley del IUU; este decreto solo declara la fecha y adecúa normas de rango inferior.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, las Leyes N° 24.714 y N° 27.611, el Decreto N° 515/2021, reglamentario de esta última, los Decretos N° 1602/2009 y N° 446/2011, el Decreto N° [●] reglamentario de la Ley N° [●], la Resolución N° 8/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Social y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley N° [●] dispuso que la migración al Ingreso Universal Único se realice en tres tramos y que el Poder Ejecutivo nacional declare por decreto la conclusión de cada uno, y que el primer tramo comprende la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y los pagos del Plan de los 1000 Días.

Que el artículo 16, inciso a), de esa ley deroga, a partir de la fecha en que se declare concluido el primer tramo, el inciso c) del artículo 1° y los artículos 14 bis a 14 octies de la Ley N° 24.714 y los Decretos N° 1602/2009 y N° 446/2011, y encomienda al Poder Ejecutivo nacional dejar sin efecto la Prestación Alimentar.

Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) certificó, mediante el informe que obra en las actuaciones, que la totalidad de las personas titulares de esos programas fue migrada de oficio al módulo por hijo, con liquidación del complemento de no pérdida cuando correspondía y sin interrupción de pagos.

Que la Ley N° 27.611 mantiene su vigencia en todo lo que no se refiere a prestaciones dinerarias, por lo que deben adecuarse solo sus normas reglamentarias de carácter dinerario.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 15 de la Ley N° [●].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Conclusión del primer tramo. Declárase concluido el primer tramo de migración al Ingreso Universal Único previsto en el artículo 15, inciso a), de la Ley N° [●], a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Certificación. Apruébase el informe de certificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la migración del primer tramo, que obra en las actuaciones del Visto. La ANSES lo publica en su sitio oficial, con la cantidad de titulares migrados por programa de origen, la cantidad de complementos de no pérdida liquidados y los reclamos en trámite, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 3°.- Efectos legales. A partir de la fecha del artículo 1° rigen las derogaciones dispuestas por el artículo 16, inciso a), de la Ley N° [●], y las referencias a la Asignación Universal por Hijo, a la Asignación por Embarazo y a la Asignación por Cuidado de Salud Integral contenidas en normas de cualquier rango se entienden hechas al módulo por hijo del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 4°.- Prestación Alimentar. Déjase sin efecto, a partir de la fecha del artículo 1°, la Prestación Alimentar establecida por la Resolución N° 8/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Social y sus modificatorias. Los demás componentes del Plan Nacional Argentina contra el Hambre continúan vigentes.

ARTÍCULO 5°.- Complemento de leche del Plan de los 1000 Días. El Ministerio de Salud y la ANSES dejan sin efecto o adecúan, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, las normas que regulan el complemento de leche del Plan de los 1000 Días, en la medida en que su valor quedó integrado al módulo por hijo. Las prestaciones de salud previstas en la Ley N° 27.611 no se ven afectadas.

ARTÍCULO 6°.- Normas reglamentarias de la Ley N° 27.611. Las disposiciones de la reglamentación de la Ley N° 27.611 aprobada por el Decreto N° 515/2021 referidas a prestaciones dinerarias se entienden referidas al módulo por hijo del Ingreso Universal Único y se aplican en lo que no se opongan a la Ley N° [●] y a su reglamentación.

ARTÍCULO 7°.- Adecuación de las normas de la ANSES. La ANSES deja sin efecto o adecúa, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, sus resoluciones reglamentarias de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo. Conserva las reglas de compatibilidad y de acreditación de controles que el artículo 12 de la Ley N° [●] y su reglamentación mantienen para el módulo por hijo.

ARTÍCULO 8°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades que le confiere la normativa presupuestaria vigente, reasigna al programa presupuestario del Ingreso Universal Único los créditos de la Prestación Alimentar y de los demás programas del primer tramo, conforme el artículo 22, inciso a), de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 9°.- Traspaso de información. El ministerio con competencia en materia de niñez y familia transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la información y los registros de la Prestación Alimentar necesarios para la liquidación del módulo por hijo y la atención de reclamos, con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación a las personas titulares. La ANSES comunica a cada persona titular, en su recibo de pago y por los medios de contacto registrados, la conclusión de la migración, el módulo que percibe y, en su caso, el complemento de no pérdida.

ARTÍCULO 11°.- Informe. La ANSES publica dentro de los sesenta (60) días de la fecha del artículo 1° un informe sobre el primer tramo, con la evolución de la cobertura, los montos y los reclamos, y lo remite a la Auditoría General de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.